

Manual 42 — Implementação Controlada de Privacidade do Canadá

****Linha de base controlada:**** a PIPEDA permanece como referência federal do setor privado; leis provinciais, regras setoriais e materiais regulatórios são mantidos como camadas jurídicas distintas.

****Limite:**** a aplicabilidade depende da organização, província, atividade, setor, emprego e fatos interprovinciais ou internacionais.

****Regra de liberação:**** reverificar o estado federal/provincial e o material regulatório vigente antes do congelamento do candidato.

Chapter 01 — Finalidade, escopo e hierarquia de fontes

Defina camadas controladas federais, provinciais, setoriais, regulatórias, contratuais e organizacionais; mantenha decisões de aplicabilidade, responsáveis, monitoramento de mudanças e evidências.

Chapter 02 — Aplicabilidade federal e provincial

Determine qual regime se aplica a cada atividade de tratamento e documento fundamento, sobreposições e exceções jurisdicionais.

Chapter 03 — Responsabilização

Atribua liderança de privacidade e proprietários operacionais; mantenha políticas, supervisão, escalonamento, decisões de risco e ações corretivas.

Chapter 04 — Identificação de finalidades

Documente finalidades antes ou no momento da coleta e vincule-as a sistemas, categorias, avisos, autoridade, destinatários, retenção e usos posteriores.

Chapter 05 — Governança do consentimento

Determine forma, validade, retirada e exceções de consentimento conforme sensibilidade, expectativas, contexto, risco e lei aplicável; preserve evidências verificáveis.

Chapter 06 — Limitação da coleta

Colete somente informações adequadas às finalidades documentadas e governe campos opcionais, telemetria, inferências, enriquecimento e fontes secundárias.

Chapter 07 — Limitação de uso, divulgação e retenção

Restrinja uso e divulgação às finalidades autorizadas e retenha informações apenas por períodos justificáveis; documente exceções e obrigações legais.

Chapter 08 — Exatidão

Implemente controles de qualidade proporcionais ao uso e ao impacto das decisões, com correção, validação de fontes e propagação de alterações.

Chapter 09 — Salvaguardas

Aplique salvaguardas administrativas, técnicas e físicas proporcionais à sensibilidade, volume, formato, ameaças e modelo de acesso; preserve evidências de desenho e teste.

Chapter 10 — Abertura e transparência

Torne acessíveis as práticas de privacidade, contatos, direitos, finalidades principais, tratamento transfronteiriço, reclamações e escolhas relevantes.

Chapter 11 — Acesso e correção individual

Opere recebimento, verificação de identidade, busca, exceções, resposta, correção, entrega segura, prazos e encerramento com evidências.

Chapter 12 — Contestação de conformidade

Mantenha recebimento de reclamações, investigação, resposta, correção, escalonamento, interação com reguladores, análise de tendências e preservação de evidências.

Chapter 13 — Inventário e mapeamento de fluxos de dados

Inventarie sistemas, repositórios, fornecedores, interfaces, transferências, categorias, finalidades, localizações, proprietários, acessos e dependências de retenção.

Chapter 14 — Governança de operadores e fornecedores

Avalie finalidade, acesso, salvaguardas, subcontratados, localização, suporte a incidentes, retenção, eliminação, auditoria, supervisão e saída; mantenha contratos e monitoramento.

Chapter 15 — Tratamento transfronteiriço

Documente armazenamento, acesso, suporte, divulgações, exposição jurídica, contratos, transparência e controles de risco sem presumir proibição ou liberdade absoluta.

Chapter 16 — Avaliação de risco de violações

Use método documentado para avaliar sensibilidade, probabilidade de uso indevido, pessoas afetadas, salvaguardas, exposição e limites legais aplicáveis.

Chapter 17 — Relato e notificação de violações

Determine requisitos de notificação ao regulador e aos indivíduos conforme lei e fatos; mantenha evidências de decisão, prazo, conteúdo, coordenação e remediação.

Chapter 18 — Registros de violações

Preserve registros de violações e análises de suporte pelo período aplicável, com acesso controlado e rastreabilidade ao incidente.

Chapter 19 — Informações de empregados

Avalie dados de empregados e candidatos por jurisdição e tipo de organização; mantenha avisos, acesso, segurança, monitoramento, retenção, direitos e controles de fornecedores.

Chapter 20 — Crianças e jovens

Aplique transparência, autoridade, minimização, desenho, publicidade, perfilamento e salvaguardas adequadas à idade, capacidade, sensibilidade, serviço e risco.

Chapter 21 — Biometria

Identifique usos biométricos e documente autoridade, necessidade, proporcionalidade, segurança, retenção, acesso, eliminação, fornecedores e sobreposições provinciais.

Chapter 22 — Marketing e análise

Governe marketing, rastreamento, perfilamento, análise, audiências, consentimento, escolhas, supressão, compartilhamento e comunicações segundo as regras aplicáveis.

Chapter 23 — Nuvem e SaaS

Mapeie responsabilidades de tratamento, acesso administrativo, localização, telemetria, backups, suboperadores, incidentes, eliminação, portabilidade, configuração e saída.

Chapter 24 — IA e tratamento automatizado

Inventarie usos automatizados ou de IA envolvendo dados pessoais e avalie finalidade, autoridade, qualidade, minimização, transparência, inferências, supervisão humana, segurança e fornecedores.

Chapter 25 — Operações de solicitações de direitos

Mantenha recebimento, roteamento, identidade, busca, revisão jurídica, resposta, entrega segura, correção, reclamações, métricas e evidências padronizadas.

Chapter 26 — Sobreposições provinciais

Mantenha camadas controladas separadas para leis provinciais privadas, saúde, setor público, emprego, biometria, consumo e setores; não misture deveres provinciais com PIPEDA.

Chapter 27 — Retenção e descarte

Defina cronogramas, legal hold, arquivo, eliminação, anonimização quando aplicável, sanitização, eliminação por fornecedores, exceções e evidências.

Chapter 28 — Treinamento e competência

Forneça treinamento baseado em funções para manipuladores de dados, equipes de direitos, RH, marketing, engenharia, compras, segurança, executivos e incidentes; preserve evidências de competência.

Chapter 29 — Garantia e auditoria

Teste consentimento, finalidades, avisos, direitos, salvaguardas, fornecedores, transferências, violações, retenção, marketing, biometria e IA com amostras baseadas em risco.

Chapter 30 — Métricas e análise crítica da gestão

Meça prazos de direitos, reclamações, decisões de violação, achados de fornecedores, consentimento, exceções de retenção, treinamento, remediação e mudanças regulatórias.

Chapter 31 — Localização, proveniência e evidências de liberação

Congele candidatos EN/es-419/pt-BR antes da revisão exata; vincule DOCX/PDF a SHA-256 e preserve evidências de fonte, estrutura, paridade, acessibilidade, renderização, segurança e staging.

Chapter 32 — Roteiro e reverificação antes da liberação

Implemente aplicabilidade, inventário, responsabilização, finalidades, consentimento, direitos, salvaguardas, fornecedores, transferências, violações, contextos especiais e garantia. Revalide PIPEDA, leis provinciais e material regulatório antes de publicar.